

Nr. 262 Revidierte Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront, mit Begründung. 14. November 1935

R 43 II/530, Bl. 141–143 Original¹

Beginn:

Beginn:

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

– 1.

Die Deutsche Arbeitsfront ist eine Nationalsozialistische Gemeinschaft mit Rechtsfähigkeit².

– 2.

Die Deutsche Arbeitsfront hat ihren Sitz in München.

– 3.

Der Führer ernennt den Leiter der Deutschen Arbeitsfront.

– 4.

Der Leiter der Deutschen Arbeitsfront führt die Deutsche Arbeitsfront.

§ 2

Der Führer gibt der Deutschen Arbeitsfront ihre Satzung. Sie wird im Reichsgesetzblatt veröffentlicht.

§ 3

Bestimmungen, auf Grund deren juristische Personen einer Staatsaufsicht unterstehen, finden auf die Deutsche Arbeitsfront keine Anwendung.

§ 4

¹ Übersandt durch StdF an StSRk mit dem Bemerken, Hitler habe diesem Entwurf, welcher an die Stelle der KabVorl. vom 23. 10. 35 (Dok. Nr. 250) treten solle, bereits zugestimmt, und der Bitte, ihn auf die TO der nächsten Kabinettsitzung zu setzen oder, falls eine solche im November nicht mehr stattfinde, im Umlaufverfahren zu verabschieden; R 43 II/530, Bl. 140. Der Forderung des StdF nach Federführung hatte Frick bislang nur insoweit nachgegeben, als er mit Schreiben an Heß vom 4. 11. 35 der Einbringung von „Ergänzungen“ zum DAF-Gesetzentwurf durch den StdF zustimmte. Auf Vortrag Lammers' entschied Hitler aber am 22. 11. 35, daß Heß die Federführung für das Gesetz generell zustehe; R 43 II/530, Bl. 136 f., 140; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11117. Der StdF-Entwurf baute auf einem von Ley in der ersten Oktoberhälfte präsentierten eigenen Entwurf auf, dessen § 1 (1) in dürren Worten den Totalitätsanspruch der DAF umschrieben hatte: „Die Deutsche Arbeitsfront ist eine Organisation der schaffenden Deutschen der Stirn und der Faust.“ Heß hatte diesen Entwurf Hitler am 17. 10. vorgetragen und über das Ergebnis Ley am 18. 10. mitgeteilt: „Den § 1 Ihres Entwurfes hat der Führer gänzlich gestrichen, und zwar einmal, weil er eine Begriffsbestimmung überhaupt für unnötig hielt, zum andern aber auch deshalb, weil der Führer *nicht* der Auffassung ist, daß alle Schaffenden der Deutschen Arbeitsfront angehören sollen. Der Führer ist vielmehr der Auffassung, daß der Arbeitsfront im wesentlichen nur Industrieunternehmer einerseits, Industriearbeiter, Angestellte und Handwerker andererseits, angehören sollten. Eine Eingliederung des Beamtenbundes hält der Führer aus diesen und anderen Gründen nicht für richtig, desgleichen z. B. nicht die Eingliederung für Angehörige der freien Berufe.“ R 43 II/529, Bl. 130 f. Noch am selben 18. 10. hatte Heß eine nach den Maßgaben Hitlers überarbeitete Entwurfsfassung an den RIM übermittelt, der ihr jedoch dann am 23. 10. seine eigene KabVorl. entgegenstellte. Vgl. allgemein SPOHN S. 177'185.

² Marg. Lammers': „Was soll das bedeuten?“ Die Definition in § 1 (1) war wörtlich übernommen aus dem Entwurf Leys; dort § 2 (1).

Der Stellvertreter des Führers erläßt die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften.

Berlin, den ... 1935

Der Führer und Reichskanzler

[...]³

Begründung.

Die Fassung des Gesetzes entspricht den Wünschen des Führers.

Die Deutsche Arbeitsfront ist weder eine juristische Person des privaten noch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, sondern eine juristische Person des öffentlichen Rechts eigener Art (§ 1 Abs. 1)⁴. Daß sie im Rechtsverkehr die Vorteile genießt, welche mit der Stellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verbunden sind, wird in den Ausführungsvorschriften bestimmt werden.

Sie untersteht keiner Staatsaufsicht, sondern einzig der Partei als ein ihr angeschlossener Verband.

§ 3 bringt das ganz allgemein zum Ausdruck. Eines Hinweises auf das Fortbestehen des § 5 Abs. 2 (Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters) der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März 35 (Reichsgesetzblatt I S. 502) bedurfte es nicht⁵. Die Wirksamkeit des Absatz 3 des § 5 a.a.O.⁶ wird durch den § 3 des Gesetzes ausgeschlossen. Der Staatsaufsicht in den Grenzen der Gesetze unterworfen bleiben die der Deutschen Arbeitsfront korporativ angeschlossenen Verbände⁷.

§ 1 Abs. 3 und 4 stellen die Deutsche Arbeitsfront unter die Herrschaft des Führerprinzips.

Der Sitz der Deutschen Arbeitsfront ist München (§ 1 Abs. 2). Hinsichtlich der in Berlin derzeit anhängigen Prozesse⁸ wird in der Durchführungsvorschrift Bestimmung getroffen werden.

Bis zur Veröffentlichung der Satzung (§ 2) werden die vom Rechtsverkehr erforderten Bestimmungen über die Vertretung des Leiters der Deutschen Arbeitsfront und den Geschäftsbetrieb im Wege der Durchführungsvorschrift erlassen.

An dem Vollzug des Gesetzes sind die verschiedensten Reichsministerien interessiert. Die Ressorts werden vor Erlaß von Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen vom Stellvertreter des Führers gehört, soweit ihr Geschäftsbereich berührt ist⁹.

³ Zur Mitzeichnung waren (analog Dok. Nr. 250 Anm. 4) vorgesehen: StdF, RIM, RFM, RWiM, RAM und RJuM.

⁴ Marg. Lammers': „Unklar!“

⁵ Vgl. Dok. Nr. 250 Anm. 3.

⁶ § 5 (3) der VO vom 29. 3. 35 lautete: „Die sonstigen gesetzlich bestimmten Aufsichtsrechte werden durch die Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei nicht berührt.“ Vgl. Dok. Nr. 83 Anm. 14.

⁷ Reichskulturkammer, OgW, RNSt.; s. Dok. Nrr. 121, 232.

⁸ Im Zusammenhang mit der ausstehenden Entschädigung privater Rechtsansprüche an die DAF aus der Enteignung des Vermögens der ehemaligen Gewerkschaften. Vgl. die Beratungen über das sog. EntschädigungsG: Dok. Nr. 118, bes. Anm. 15.

⁹ Zur Aufnahme des Entwurfs durch die Ressorts s. Dok. Nr. 265.

Zitierhinweis

Nr. 262 Revidierte Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront, mit Begründung. 14. November 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d262>